

본 공동 개발 및 라이선스 계약서(이하 "본 계약")는 2025 년 11 월 06 일, 다음과 같은 당사자 간에 체결된다.

"갑" (발주자 / 투자자)

- 법인명: 주식회사 퓨처테크 (FutureTech Inc.)
- 사업자등록번호: 211-86-XXXXX
- 주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터)
- 대표이사: 김영민

"을" (개발사 / 기술보유자)

- 법인명: 주식회사 알고리즘랩스 (Algorithm Labs Inc.)
- 사업자등록번호: 120-81-XXXXX
- 주소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 (삼평동, 에이치스퀘어)
- 대표이사: 박지수

전문 (RECITALS)

"갑"은 차세대 AI 기반 물류 최적화 솔루션에 대한 사업 기획 및 자본을 보유하고 있으며, "을"은 AI 예측 모델 및 고성능 데이터 처리 기술에 대한 전문성(이하 "을"의 "기존 기술")을 보유하고 있다.

"갑"과 "을"은 "갑"의 사업 기획과 "을"의 기술력을 결합하여 [별첨 1] '프로젝트 계획서'에 명시된 차세대 물류 최적화 플랫폼(이하 "본 소프트웨어")을 공동으로 개발(이하 "본 프로젝트")하고, 그 결과물의 상업화를 추진하고자 한다.

이에 "갑"과 "을"은 상호 신의성실의 원칙에 입각하여 다음과 같이 본 계약을 체결한다.

제 1 조 (목적) 본 계약은 "갑"과 "을"이 "본 프로젝트"를 공동으로 수행함에 있어 필요한 제반 사항, 각 당사자의 역할과 책임, "본 프로젝트"에 투입되는 비용의 부담, "본 프로젝트"의 수행으로 발생하는 "개발 결과물"의 지식재산권 귀속 및 상업화에 따른 이익 분배, 기타 계약 조건을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (용어의 정의) 본 계약에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "본 프로젝트": [별첨 1] '프로젝트 계획서'에 기술된 "본 소프트웨어"를 개발하기 위한 일련의 연구 개발 활동을 의미한다.
2. "개발 결과물": "본 프로젝트" 수행 과정에서 "갑" 및 "을"의 임직원 또는 "본 프로젝트"에 투입된 인력이 창출한 모든 산출물(소스 코드, 목적 코드, 알고리즘, 데이터 모델, 설계도, 기술 문서, 보고서, 노하우 등)을 의미한다.
3. "기존 기술 (Background IP)": 각 당사자가 "본 프로젝트" 시작 이전에 이미 보유하고 있었거나 "본 프로젝트"와 무관하게 독자적으로 개발하여 "본 프로젝트"에 제공하는 기술, 정보, 지식재산권을 의미한다. 각 당사자의 "기존 기술" 목록은 [별첨 2]에 명시한다.
4. "공동 소유 IP": "본 프로젝트" 수행 중 "갑"과 "을"의 공동 기여에 의해 창출되어, 본 계약 제 7 조 제 1 항에 따라 양 당사자가 공동으로 소유하기로 합의한 지식재산권을 의미한다.
5. "개발 비용": "본 프로젝트"를 수행하는 데 소요되는 직접비(인건비, 재료비, 외주 용역비) 및 간접비(연구 장비 감가상각비, 관리비) 일체를 의미한다.
6. "상업화": "개발 결과물" 또는 "본 소프트웨어"를 이용하여 제품이나 서비스를 제조, 판매, 라이선스, 유지보수하는 등 수익을 창출하기 위한 모든 행위를 의미한다.
7. "기밀 정보": 본 계약 제 10 조에 따라 정의된 정보를 의미한다.
8. "개발 환경 정책": "을"이 정하여 "갑"에게 고지하는 "본 프로젝트" 수행 관련 개발 서버 접근, 데이터 처리, 보안 및 협업 툴 사용에 관한 정책을 의미한다.

제 3 조 (프로젝트의 범위)

1. "갑"과 "을"은 [별첨 1] '프로젝트 계획서'에 명시된 개발 목표, 주요 기능, 성능 기준, 개발 일정 및 산출물을 달성하기 위해 "본 프로젝트"를 수행한다.
2. "프로젝트 계획서"의 내용은 "본 프로젝트" 진행 중 양 당사자의 서면 합의에 의해서만 변경될 수 있다. 단, "본 소프트웨어"의 안정적 운영 및 최신 기술 동향 반영을 위해 "개발 환경 정책" 또는 "보안 가이드라인"의 변경이 필요한 경우, 제 17 조 제 2 항에 따른다.
3. "프로젝트 계획서"에 명시되지 않은 추가적인 기능 개발이나 사양 변경을 일방 당사자가 요청하는 경우, 이는 "추가 개발"로 간주하며, 양 당사자는 "추가 개발"의 수행 여부, 일정, 비용 부담, 지식재산권 귀속을 별도로 서면 합의해야 한다.

제 4 조 (프로젝트 운영 위원회)

1. "갑"과 "을"은 "본 프로젝트"의 원활한 수행 및 주요 의사결정을 위해 "프로젝트 운영 위원회"(이하 "위원회")를 구성하여 운영한다.
2. "위원회"는 "갑"이 임명하는 2 인(PM 1 인 포함) 및 "을"이 임명하는 2 인(PM 1 인 포함)의 동수로 구성된다.
3. "위원회"는 다음 각 호의 사항을 협의하고 결정한다. 가. "프로젝트 계획서"의 상세 일정 검토 및 조정 나. 월별 진척 상황 점검 및 이슈 사항 해결 다. "개발 결과물"의 중간 검수 및 최종 검수 승인 라. 제 3 조 제 3 항에 따른 "추가 개발" 여부 및 조건 협의 마. "본 프로젝트" 수행 중 발생하는 기타 중대한 사항
4. "위원회"는 월 1 회 정기 회의를 개최하며, 일방 당사자의 요청이 있는 경우 임시 회의를 소집할 수 있다.
5. "위원회"의 의사결정은 위원 전원의 만장일치로 한다. 만약 "위원회"에서 14 일 이상 합의에 이르지 못하는 경우, 각 당사자의 대표이사 간의 협의를 통해 해결하며, 그럼에도 해결되지 않는 경우 제 16 조(분쟁 해결)에 따른다.

제 5 조 (당사자의 역할 및 의무 - "갑")

1. "갑"은 [별첨 3] '비용 분담 계획'에 따라 "갑"이 부담하기로 한 "개발 비용"을 본 계약 제 6 조에 정한 바에 따라 "을"에게 지급한다.
2. "갑"은 "본 소프트웨어"의 사업 기획, 시장 요구사항 정의, 사용자 인터페이스(UI/UX) 기획을 담당하며, "본 프로젝트"에 필요한 시장 데이터, 고객사 정보, 사업 기획 문서를 "을"에게 제공한다.
3. "갑"은 "본 프로젝트"를 위한 "갑" 측 PM 및 전담 인력을 지정하여 "위원회" 활동 및 "을"과의 실무 협의에 성실히 참여해야 한다.
4. "갑"은 "본 소프트웨어"의 테스트 단계에서 테스트 시나리오를 제공하고, 알파/베타 테스트를 수행하며, 발견된 오류 및 개선 사항을 "을"에게 명확하게 통지해야 한다.

제 6 조 (당사자의 역할 및 의무 - "을" 및 비용 지급)

1. "을"은 "본 소프트웨어"의 시스템 아키텍처 설계, AI 모델 개발, 백엔드 및 프론트엔드 구현, 서버 구축 등 [별첨 1] '프로젝트 계획서'에 명시된 기술 개발 업무 일체를 담당한다.
2. "을"은 [별첨 2]에 명시된 "을"의 "기존 기술"을 "본 프로젝트"에 적용하며, "본 프로젝트"를 위한 "을" 측 PM 및 전담 개발 인력(AI 엔지니어, 백엔드 개발자 등)을 투입하고 관리한다.
3. "을"은 "위원회"의 결정 사항을 반영하여 "프로젝트 계획서"상의 일정 및 품질 기준을 준수하도록 상업적으로 합리적인 최선의 노력을 다해야 한다.

4. "갑"은 "을"의 상기 역할 수행에 대한 대가로, [별첨 3] '비용 분담 계획'에 명시된 "갑"의 분담금(총 금 [X]억 원)을 다음과 같이 "을"에게 지급한다. 가. (선금금): 본 계약 체결 후 7 영업일 이내, 총 분담금의 30% 나. (중도금 1 차): "위원회"가 [마일스톤 1 - 알파 버전 시연]을 승인한 후 7 영업일 이내, 총 분담금의 30% 다. (중도금 2 차): "위원회"가 [마일스톤 2 - 베타 버전 검수]를 승인한 후 7 영업일 이내, 총 분담금의 30% 라. (잔금): "위원회"가 제 11 조에 따른 최종 검수를 완료하고 "개발 결과물"이 "갑"에게 최종 인도된 후 7 영업일 이내, 총 분담금의 10%
5. "갑"이 제 4 항의 "개발 비용" 지급을 정당한 사유 없이 14 일 이상 지연하는 경우, "을"은 "본 프로젝트"의 수행을 중지할 수 있으며, 이로 인한 일정 지연에 대해서는 "을"이 책임을 지지 않는다.

제 7 조 (지식재산권의 귀속)

1. **공동 소유 IP:** "본 프로젝트" 수행 중 "갑"과 "을"의 공동 기여에 의해 창출된 "개발 결과물"(단, 제 2 항 및 제 3 항에 해당하는 부분 제외)에 대한 지식재산권("공동 소유 IP")은 "갑"과 "을"이 공동으로 소유한다. 공동 소유 지분은 "갑" 50%, "을" 50%로 한다.
2. **기존 기술:** 각 당사자의 "기존 기술"([별첨 2] 목록)에 대한 지식재산권은 "본 프로젝트"의 수행과 관계없이 해당 당사자가 계속 단독으로 소유한다.
3. **"을"의 단독 소유권:** 제 1 항의 규정에도 불구하고, "개발 결과물" 중 (i) "을"의 "기존 기술"을 기반으로 하여 이를 개량, 수정, 확장, 파생시킨 부분(예: "을"의 AI 코어 엔진의 업그레이드 버전)이거나, (ii) "본 소프트웨어"의 백엔드 아키텍처, 데이터베이스 구조, 프레임워크 등 "을"이 주로 기여한 범용적·기본적 기술에 해당하는 경우, 해당 지식재산권은 전적으로 "을"에게 귀속되며, 이는 "공동 소유 IP"에 포함되지 않는다.
4. **"갑"의 이용권:** "을"은 "갑"이 "본 소프트웨어"를 "본 계약"의 목적(상업화 포함) 범위 내에서 이용하는 데 필요한 한도 내에서, 제 3 항에 따라 "을"에게 귀속된 지식재산권 및 "을"의 "기존 기술"을 "갑"이 이용할 수 있는 비독점적이고 영구적인 사용권을 "갑"에게 부여한다.
5. **"을"의 이용권 (역라이선스):** "갑"은 "갑"의 "기존 기술"([별첨 2]에 명시됨) 및 "갑"이 "본 프로젝트"의 결과로 취득한 "공동 소유 IP"의 지분 전부에 대하여, "을"이 "을"의 현재 또는 장래의 사업(제 3 자 또는 "갑"의 경쟁사에 대한 서비스 제공 포함)을 영위하기 위한 목적으로 "을"에게, 영구적이며, 로열티가 없고, 취소 불가능하며, 전 세계적이고, 양도 가능하며, 재라이선스할 수 있는 라이선스를 부여한다.
6. **권리 확보:** 각 당사자는 "본 프로젝트"에 투입된 인력이 "본 프로젝트" 수행 과정에서 창출한 "개발 결과물"에 대한 권리(직무발명 등)를 해당 당사자(또는

"갑"과 "을")에게 적법하게 귀속시키기 위한 모든 필요한 조치(계약 체결, 보상 등)를 취해야 한다.

7. **출원 및 등록:** "공동 소유 IP"에 대한 특허 출원, 등록 및 유지에 관한 사항(비용 부담 포함)은 "위원회"의 협의를 통해 결정한다. 일방 당사자가 정당한 사유 없이 출원/등록/유지에 동의하지 않거나 비용 분담을 거부하는 경우, 해당 IP에 대한 권리를 포기한 것으로 간주할 수 있다.
8. **"을"의 단독 소유권 명확화 (재강조):** 제 1 항의 "공동 소유" 원칙은 제 3 항에 명시된 "을"의 단독 소유권을 제한하는 것으로 해석되어서는 아니 된다. "갑"은 "본 프로젝트"가 "을"의 핵심 "기존 기술"을 기반으로 수행됨을 인지하며, "을"이 "본 프로젝트"를 통해 "을"의 "기존 기술"을 개선하거나 파생 기술을 개발하는 경우, "갑"이 "개발 비용"의 일부(또는 전부)를 부담하였는지 여부와 관계없이 해당 결과물은 제 3 항에 따라 "을"의 단독 소유가 됨을 명확히 인정하고 이에 동의한다.

제 8 조 (상업화 및 이익 분배)

1. **상업화 주체:** "본 소프트웨어"의 "상업화"에 대한 권리는 "을"이 독점적으로 보유한다. "을"은 "본 소프트웨어"의 마케팅, 판매, 라이선스, 유지보수 정책을 "을"의 단독 재량으로 수립하고 실행한다.
2. **"을"의 재량:** "을"은 제 1 항에 따라 "상업화"를 추진할 독점적 권리를 가지나, "상업화"를 반드시 추진해야 할 의무를 부담하지는 않는다. "을"은 자신의 사업적, 기술적 판단에 따라 "상업화"를 추진하지 않거나 중단할 수 있으며, 이 경우 "갑"은 "을"에게 "개발 비용"의 반환이나 손해배상을 청구할 수 없다.
3. **이익 분배:** "을"은 제 1 항에 따라 "본 소프트웨어"의 "상업화"로 인해 발생한 총 매출액(Revenue)에서 제반 비용(마케팅비, 유통 수수료, 유지보수 인건비, 서버 운영비 등)을 공제한 순수익(Net Profit)의 20%를 "갑"에게 "이익 분배금"으로 지급한다.
4. **정산 및 지급:** "을"은 매 반기 종료 후 30 일 이내에 해당 반기 동안의 순수익 계산 내역이 포함된 정산 보고서를 "갑"에게 제공해야 하며, "갑"은 보고서 수령 후 14 일 이내에 검토 및 승인해야 한다. "이익 분배금"은 "갑"의 승인일로부터 14 일 이내에 "갑"이 지정한 계좌로 지급된다.
5. **회계 장부 열람:** "갑"은 정산 보고서의 내용에 합리적인 의의가 있는 경우, "을"에게 관련 회계 장부 및 증빙 자료의 열람을 요청할 수 있다. (단, 연 1 회, "갑"의 비용으로, "을"의 영업 비밀을 침해하지 않는 범위 내에서).

제 9 조 (데이터의 수집, 이용 및 보호)

1. **데이터 접근:** "갑"과 "을"은 "본 프로젝트" 수행(특히 AI 모델 학습 및 테스트)을 위해 필요한 데이터(시장 데이터, 물류 데이터, 고객사 제공 데이터 등)에 접근할 수 있다.
2. **개인정보 보호:** 일방 당사자가 상대방에게 개인정보가 포함된 데이터를 제공하는 경우, 제공 당사자는 「개인정보 보호법」 등 "관련 법률"에 따라 정보주체로부터 적법한 동의를 받는 등 모든 법적 요건을 구비해야 한다.
3. **"을"의 데이터 활용:** "을"은 "본 프로젝트"를 수행하는 과정에서 "갑"으로부터 제공받거나 공동으로 수집된 모든 데이터("갑"의 기밀 정보 포함, 단 개인정보는 비식별화 처리 후)를 "을"의 "서비스" 개선, 내부 연구, 성능 벤치마킹, 그리고 "본 프로젝트"와 무관한 "을"의 다른 제품 및 서비스 개발을 위한 인공지능(AI) 모델 학습 및 고도화의 목적으로 영구적으로 이용할 수 있다.
4. **데이터의 처리 및 이전:** "을"은 제 3 항의 목적 및 "서비스"의 안정적인 운영을 위해 "갑"의 데이터를 처리할 수 있으며, 구체적인 데이터 처리 및 국외 이전에 관한 "갑"의 동의는 **[부칙 제 2 조]**에서 정한 바에 따른다.
5. **"갑"의 책임 (면책):** "갑"은 "갑"이 "을"에게 제공한 데이터(제 3 자로부터 제공받은 데이터 포함)가 제 3 자의 지식재산권, 프라이버시권, 또는 "관련 법률"을 침해하지 않음을 보증한다. 만약 "갑"이 제공한 데이터로 인해 "을"을 상대로 제 3 자의 청구, 소송, 정부 기관의 조사 등이 발생하는 경우, "갑"은 "갑"의 비용으로 "을"을 방어하고, "을"에게 발생하는 모든 손해, 손실, 책임, 비용(합리적인 변호사 비용 포함)으로부터 "을"을 면책시켜야 한다.

제 10 조 (기밀 유지)

1. **기밀 정보의 정의:** "기밀 정보"라 함은 일방 당사자(이하 "정보 공개 당사자")가 상대방 당사자(이하 "정보 수신 당사자")에게 "본 프로젝트"의 협의, 체결 및 이행 과정에서 서면, 구두, 전자적 방식 등으로 제공하는 모든 기술상, 경영상, 재무상, 법률상 정보로서, 기밀로 표기되거나 구두 전달 시 기밀임을 명시한 정보를 의미한다. 다음 정보는 명시적인 표기 없이도 "기밀 정보"로 간주된다: 가. "을"의 "기존 기술"의 소스 코드 및 기술 문서 나. "개발 결과물"의 비공개 소스 코드 및 아키텍처 다. "갑"이 제공한 비공개 시장 분석 자료 및 고객사 정보 라. 본 계약의 조건 및 "프로젝트 계획서", "개발 비용"의 세부 내역
2. **예외:** 다음 각 호의 정보는 "기밀 정보"에 해당하지 않는다. 가. "정보 수신 당사자"가 "정보 공개 당사자"로부터 제공받기 이전에 이미 알고 있었거나 보유하고 있던 정보. 나. "정보 수신 당사자"의 귀책사유 없이 이미 공지(Public

Domain)되었거나 공지되는 정보. 다. "정보 수신 당사자"가 기밀유지 의무 없이 제 3 자로부터 적법하게 취득한 정보. 라. "정보 수신 당사자"가 "공개 당사자"의 "기밀 정보"를 이용하지 않고 독자적으로 개발한 정보.

3. **비밀유지 의무:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 "본 프로젝트"의 수행 및 "본 계약"의 이행 목적(단, 제 7 조 제 5 항 및 제 9 조 제 3 항의 "을"의 이용권은 예외)으로만 사용하여야 한다.
4. **제 3 자 공개 금지:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 사전 서면 동의 없이 "기밀 정보"를 제 3 자에게 공개, 누설, 배포하여서는 아니 된다. (단, "본 프로젝트" 수행을 위해 "위원회"가 승인한 하도급업체 제외)
5. **접근 제한 및 주의 의무:** "정보 수신 당사자"는 "기밀 정보"에 접근할 필요가 있는 최소한의 임직원(Need-to-Know)에게만 "기밀 정보"를 공개할 수 있으며, 해당 임직원이 본 조와 동등하거나 그 이상의 비밀유지 의무를 부담하도록 조치해야 한다. "정보 수신 당사자"는 "기밀 정보" 보호를 위해 선량한 관리자의 주의 의무를 다해야 한다.
6. **예외적 공개:** "정보 수신 당사자"는 법원 또는 정부 기관이 관련 법령에 따라 "기밀 정보"의 공개를 명령하는 경우, 해당 명령에 따라 "기밀 정보"를 공개할 수 있다. 이 경우 "정보 수신 당사자"는 (법률상 금지되지 않는 한) "정보 공개 당사자"에게 즉시 해당 사실을 통지하여 "정보 공개 당사자"가 적절한 보호 조치를 취할 수 있도록 협력해야 하며, 공개가 불가피한 경우 법적으로 요구되는 최소한의 범위 내에서만 정보를 공개해야 한다.
7. **존속 기간:** 본 조의 비밀유지 의무는 본 계약의 종료 후에도 5 년간 유효하게 존속한다. 단, 영업비밀에 해당하는 "기밀 정보"는 해당 정보가 영업비밀로서의 성격을 상실할 때까지 존속한다.

제 11 조 (검수 및 인도)

1. **중간 검수:** "을"은 [별첨 1] '프로젝트 계획서'상의 주요 마일스톤(예: 알파 버전, 베타 버전)이 완료될 때마다 "갑"에게(또는 "위원회"에) 중간 검수를 요청해야 한다. "갑"은 검수 요청일로부터 10 영업일 이내에 "명세서"를 기준으로 검수를 수행하고 그 결과를 "을"에게 통지해야 한다.
2. **최종 검수:** "을"은 "본 소프트웨어"의 개발이 "프로젝트 계획서"에 따라 최종 완료되었다고 판단하는 시점에 "갑"에게 최종 검수를 요청한다. "갑"은 요청일로부터 15 영업일 이내에 최종 검수를 수행한다.
3. **하자 보수:** 검수(중간 또는 최종) 결과 하자가 발견된 경우, "갑"은 "을"에게 즉시 구체적인 시정을 요구해야 하며, "을"은 자신의 비용으로 14 일 이내에 하자를 보수하고 "갑"에게 재검수를 요청해야 한다.

4. **검수 간주:** "갑"이 정당한 사유(예: "개발 결과물"의 중대한 결함) 없이 제 1 항 또는 제 2 항의 기간 내에 검수 결과를 통지하지 않거나, 제 3 항의 시정 요구 이후 재검수를 고의로 지연하는 경우, 해당 "개발 결과물"은 검수에 합격한 것으로 간주된다.
5. **최종 인도:** 최종 검수에 합격한 경우, "갑"은 "을"에게 인수 확인서를 발급해야 하며, "을"은 인수 확인서 발급일로부터 5 영업일 이내에 "개발 결과물"의 최종본(소스 코드, 목적 코드, 관련 기술 문서 일체 포함)을 "갑"이 지정하는 방식(예: "갑"의 서버)으로 인도한다.

제 12 조 (보증의 부인)

1. **"있는 그대로" 제공:** "을"은 "본 프로젝트"를 "신의성실의 원칙"에 따라 수행하나, 본 계약 제 11 조에 따른 최종 검수의 완료로 "을"의 개발 용역은 종료되며, "개발 결과물"("본 소프트웨어" 포함)은 **"있는 그대로(AS IS)"** 그리고 *****이용 가능한 상태(AS AVAILABLE)*****로 "갑"에게 제공된다. "을"은 "개발 결과물"의 상품성, 특정 목적 적합성, 비침해성, 또는 "본 소프트웨어"가 중단 없이(Uninterrupted) 또는 오류 없이(Error-Free) 작동할 것임을 명시적 또는 묵시적으로 보증하지 않는다.
2. **하자보수:** 제 1 항에도 불구하고, "을"은 제 11 조 제 5 항에 따른 최종 인도일로부터 3 개월간 "개발 결과물"이 "프로젝트 계획서"의 '주요 기능 명세'와 실질적으로 일치하지 않는 중대한 결함(Critical Bug)에 한하여 무상으로 하자보수를 지원한다.
3. **하자보수 예외:** 제 2 항의 하자보수 책임은 (i) "갑"이 "개발 결과물"을 임의로 수정, 변경하여 발생한 결함, (ii) "갑"의 운영 환경 또는 "갑"이 연동한 제 3 자 소프트웨어로 인해 발생한 결함, (iii) "프로젝트 계획서"에 명시되지 않은 사양 변경 요청에는 적용되지 않는다.
4. **유지보수:** 제 2 항의 무상 하자보수 기간이 종료된 후, "본 소프트웨어"의 운영, 유지보수, 업데이트, 기술 지원 등에 대해서는 "갑"과 "을"이 "상업화" 계약(제 8 조)과 연계하여 별도의 유상 유지보수 계약을 체결하여 정한다.

제 13 조 (책임의 제한)

1. **간접 손해 등의 배제:** 어떠한 경우에도 "을"(및 "을"의 계열사, 임직원, 하도급업체)은 "갑" 또는 제 3 자에게 ****간접 손해(Indirect Damage)**, 특별 손해(Special Damage), 징벌적 손해(Punitive Damage), 부수적 손해(Incidental Damage) 또는 결과적 손해(Consequential Damage)**에 대하여, 계약, 불법행위(과실 포함) 또는 기타 법적 이론에 관계없이 책임을 지지 않는다. 이는 "을"이 그러한

손해의 발생 가능성을 사전에 통지받았는지 여부와 무관하다. 여기서 결과적 손해 등은 **수익의 손실, 이익의 상실, 영업권의 손상, 비즈니스 중단, 데이터의 손실 또는 손상, "본 소프트웨어"의 "상업화" 실패, 대체 서비스 조달 비용** 등을 포함하되 이에 한정되지 않는다.

2. **책임의 상한:** 본 계약 또는 "본 프로젝트"와 관련하여 발생하는 모든 청구(계약 위반, 불법행위, 보증 위반 등 원인을 불문함)에 대한 "을"의 **총 누적 배상 책임**은, 어떠한 경우에도 **해당 청구의 원인이 된 사건이 발생하기 직전 3개월 동안 "갑"이 "을"에게 본 계약 제 6 조 제 4 항에 따라 실제 지급한 "개발 비용"의 총액**을 초과할 수 없다.
3. **예외:** 본 조 제 1 항 및 제 2 항의 책임 제한 규정은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다. 가. 일방 당사자의 고의 또는 중대한 과실로 인한 손해. 나. 제 10 조(기밀 유지) 의무의 중대한 위반. 다. 제 9 조 제 5 항에 따른 "갑"의 면책 의무. 라. "갑"의 제 6 조 제 4 항(개발 비용) 지급 의무.
4. **구제 수단의 제한:** 제 1 항 및 제 2 항의 규정에도 불구하고, "개발 결과물"의 하자에 대한 "갑"의 유일한 구제 수단은 제 12 조 제 1 항에서 정한 바에 따른다.

제 14 조 (계약 기간 및 해지)

1. **계약 기간:** 본 계약의 효력은 양 당사자가 서명한 날로부터 발생하며, [별첨 1] '프로젝트 계획서'에 명시된 "본 프로젝트"가 완료(제 11 조에 따른 최종 검수 완료)되거나, 제 8 조에 따른 "상업화" 계약이 존속하는 기간 동안, 또는 본 조에 따라 적법하게 해지될 때까지 유효하다.
2. **위반으로 인한 해지:** 일방 당사자는 상대방 당사자가 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우, 30 일 이상의 기간을 정하여 서면으로 그 시정을 요구하고, 상대방이 해당 기간 내에 이를 시정하지 아니하는 경우 본 계약의 전부 또는 일부를 즉시 해지할 수 있다. 가. 본 계약상의 중대한 의무(예: "갑"의 제 6 조(개발 비용) 지급 지연, "을"의 제 6 조(개발) 수행 거부, 제 7 조(IP)의 중대한 위반)를 위반한 경우. 나. 제 10 조(기밀 유지) 의무를 중대하게 위반한 경우.
3. **즉시 해지:** 일방 당사자는 상대방 당사자에게 다음 각 호의 사유가 발생한 경우, 별도의 최고 절차 없이 즉시 서면 통지로 본 계약을 해지할 수 있다. 가. 파산, 회생절차 개시, 해산, 영업 정지, 또는 주요 자산에 대한 압류/가압류 등 정상적인 영업 활동이 불가능하다고 판단되는 경우. 나. 감독 기관으로부터 영업 취소 등의 처분을 받아 "본 프로젝트" 수행이 불가능한 경우. 다. "본 프로젝트" 수행과 관련하여 일방 당사자의 임직원이 뇌물, 횡령 등 중대한 범죄 행위를 저지른 경우.

4. **편의에 의한 해지:** "갑"은 "본 프로젝트" 완료 이전이라도 "을"에게 30 일 전에 서면 통지함으로써 본 계약을 해지할 수 있다. 단, 이 경우 "갑"은 (i) 해지 시점까지 "을"이 수행한 업무에 대해 제 6 조 제 4 항에 따라 지급해야 할 "개발 비용" 전액, (ii) [별첨 3] '비용 분담 계획'에 명시된 총 "개발 비용" 분담금 중 미지급 잔액의 20%에 해당하는 금액을 위약벌(Penalty)로 "을"에게 지급해야 한다.
5. **"을"의 해지권:** "을"은 "갑"이 제 6 조 제 4 항의 "개발 비용" 지급을 60 일 이상 지연하는 경우, 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.

제 15 조 (계약 종료의 효과)

1. **권리 소멸 및 업무 중단:** 계약이 해지 또는 종료되는 경우, 양 당사자는 "본 프로젝트" 수행을 즉시 중단한다.
2. **비용 정산:** "갑"은 계약 종료 사유와 관계없이 종료 시점을 기준으로 그 이전에 발생한 모든 미지급 "개발 비용" 및 제 14 조 제 4 항에 따른 위약벌(해당 시)을 "을"에게 즉시 지급해야 한다.
3. **자료 반환 및 파기:** 각 당사자는 계약 종료일로부터 14 일 이내에 상대방으로부터 제공받은 모든 "기밀 정보" 및 관련 자료(사본 포함)를 상대방의 선택에 따라 반환하거나 영구적으로 파기해야 하며, 파기 확인서를 제출해야 한다. (단, 제 9 조 제 3 항에 따른 "을"의 데이터 활용권 및 법적 보관 의무는 예외)
4. **IP 귀속:** 가. "을"의 귀책사유로 계약이 해지되는 경우: "을"은 해지 시점까지 "갑"이 지급한 "개발 비용"에 상응하는 "개발 결과물"(소스 코드 포함)을 제 7 조의 조건 하에 "갑"에게 이전해야 한다. 나. "갑"의 귀책사유 또는 편의로 계약이 해지되는 경우: "을"은 "갑"에게 "개발 결과물"을 이전할 의무가 없으며, 해지 시점까지의 모든 "개발 결과물"(제 7 조 제 1 항의 "공동 소유 IP" 포함)에 대한 소유권은 "을"에게 귀속된다. "갑"은 해당 "개발 결과물"에 대해 어떠한 권리도 주장할 수 없으며, "갑"이 기 지급한 "개발 비용"은 반환되지 않는다.
5. **존속 조항:** 계약이 종료되더라도, 제 2 조(용어의 정의), 제 6 조(지급 의무), 제 7 조(IP 귀속), 제 8 조(상업화, 단 "을"의 귀책 해지 시 재협의를), 제 9 조(데이터), 제 10 조(기밀 유지), 제 12 조(보증 부인), 제 13 조(책임 제한), 제 15 조(종료 효과), 제 16 조(분쟁 해결) 등 그 성질상 존속이 요구되는 조항들은 계속 유효하다.

제 16 조 (준거법 및 분쟁 해결)

1. **준거법:** 본 계약의 성립, 해석, 이행 및 분쟁 해결에 관하여는 대한민국의 법률을 준거법으로 한다.

2. **중재:** 본 계약 또는 "본 프로젝트"의 수행과 관련하여 "갑"과 "을" 간에 발생하는 모든 분쟁, 논쟁 또는 청구는, 그 법적 성격(계약 위반, 불법 행위, 법령 위반 등)을 불문하고, 법원의 소송 절차가 아닌, 오직 개별적인 구속력 있는 중재 절차를 통해서만 최종적으로 해결한다. 중재는 대한상사중재원(KCAB)의 중재 규칙에 따라, 서울특별시에서, 한국어로 진행되며, 단독 중재인에 의해 이루어진다. 중재 판정은 최종적이며 양 당사자를 구속한다.
3. **집단 소송 금지:** 양 당사자는 본 계약을 통해, 법원에서의 소송을 제기할 권리(제 2 항의 중재 절차를 제외하고) 및 배심원 재판을 받을 권리를 명시적이고 자발적으로 포기한다. 또한, 양 당사자는 어떠한 형태로든 집단 소송(Class Action), 집단 중재, 또는 다수의 당사자를 대표하는 소송이나 중재 절차의 원고나 참여인으로 관여하거나 참여할 수 있는 모든 권리를 포기한다.
4. **청구 기한:** 본 계약과 관련된 모든 청구는, 관련 법령상의 소멸시효 기간에도 불구하고, 해당 청구의 원인이 발생한 날(또는 합리적인 주의를 다하였더라면 알 수 있었던 날)로부터 6 개월 이내에 제 2 항에 따른 중재 판정부에 제기되어야 하며, 이 기간이 경과하면 해당 청구는 관련 법령상의 조항에도 불구하고 영구히 소멸되며, 해당 당사자는 해당 청구에 대한 모든 권리를 포기한 것으로 간주된다.
5. **예외:** 제 2 항의 중재 합의에도 불구하고, 제 7 조(지식재산권) 또는 제 10 조(기밀 유지)의 위반과 관련된 가처분, 금지 명령 등 긴급한 보전 처분이 필요한 경우, 각 당사자는 관할 법원에 해당 구제 수단을 신청할 권리를 보유한다. 이 경우 제 1 심 전속관할법원은 "을"의 본점 소재지 관할 지방법원(예: 수원지방법원 성남지원)으로 한다.

제 17 조 (일반 조항)

1. **신의성실:** "갑"과 "을"은 본 계약을 이행함에 있어 신의성실의 원칙을 준수해야 한다.
2. **정책 변경 및 묵시적 동의:** "을"은 "본 프로젝트"의 보안, 운영 효율성, 또는 법적 준수를 위해 [별첨 1] '프로젝트 계획서'에 포함된 "개발 환경 정책" 또는 "보안 가이드라인"의 세부 사항을(를) "을"의 단독 재량으로 판단하여 수시로 개정할 수 있다. 이러한 개정 사항은 "을"이 "갑"의 PM에게 전자우편으로 통지하거나 "위원회"에서 공유하는 즉시 효력을 발생하며, "갑"의 계속적인 프로젝트 참여는 개정된 사항에 대해 그 법적 의미를 인지했는지 여부와 관계없이 최종적으로 동의한 것으로 간주한다.
3. **통지:** 본 계약에 따른 모든 통지, 요청, 승인 등(이하 "통지")은 서면(전자우편 포함)으로 작성되어야 하며, 본 계약서 서두에 기재된 각 당사자의 주소 또는 공식 이메일 주소로 발송되어야 한다. "통지"는 (i) 등기우편의 경우 수신 확인 시, (ii) 전자우편의 경우 발송자가 전송 오류 메시지를 수신하지 않은 시점에 도달한

것으로 간주된다. 주소, 연락처, 담당자 정보 등이 변경된 당사자는 즉시 상대방에게 서면으로 변경 사항을 통지해야 한다.

4. **양도 금지:** "갑"은 "을"의 사전 서면 동의 없이는 본 계약상의 권리, 의무 또는 지위의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 양도, 이전, 위임하거나 담보로 제공할 수 없다. "을"은 "갑"의 사전 서면 동의 없이도 "을"의 계열사(Affiliates)에게 본 계약상의 권리, 의무를 이전할 수 있다.
5. **불가항력:** "갑" 또는 "을"은 천재지변, 전쟁, 내란, 테러, 전염병, 정부의 규제, 대규모 네트워크 장애(ISP 귀책), 또는 당사자의 합리적인 통제 범위를 벗어난 사유로 인하여 본 계약상의 의무 이행이 지체되거나 불가능하게 되는 경우, 해당 의무 불이행에 대한 책임을 지지 않는다. 단, 불가항력 사유가 발생한 당사자는 즉시 상대방에게 해당 사실을 통지하고 그 영향을 최소화하기 위해 합리적인 노력을 다해야 하며, "갑"의 "개발 비용" 지급 의무는 면제되지 않는다.
6. **완전 계약 및 수정:** 본 계약(모든 별첨, 부칙 포함)은 본 계약의 주제에 관하여 양 당사자 간의 완전하고 최종적인 합의를 구성하며, 본 계약 이전에 존재했던 모든 구두 또는 서면의 합의, 양해, 의사 표시에 우선한다. 본 계약의 수정 또는 변경은 양 당사자의 정당한 대표자가 서명한 서면 합의에 의해서만 효력이 있다. (단, 제 17 조 제 2 항은 예외)
7. **분리 가능성:** 본 계약의 어느 조항이 관할 법원이나 중재 관정부에 의해 무효, 불법 또는 집행 불가능하다고 판단되더라도, 해당 조항을 제외한 나머지 조항의 유효성, 적법성 및 집행 가능성에는 영향을 미치지 아니한다.
8. **권리 포기:** 일방 당사자가 본 계약상의 권리(예: 위반에 대한 해지권)를 즉시 행사하지 않거나 특정 위반 사실에 대해 이의를 제기하지 않더라도, 이는 해당 권리의 포기(Waiver)로 간주되지 않으며, 이후 동일하거나 유사한 위반에 대해서도 권리를 행사할 수 있다.
9. **관계:** 양 당사자의 관계는 독립적인 계약자 관계이며, 본 계약의 어떠한 조항도 당사자 간에 파트너십, 조인트 벤처, 대리인 또는 고용 관계를 형성하는 것으로 해석되지 않는다.
10. **별첨:** 본 계약에 첨부된 모든 별첨([별첨 1] 프로젝트 계획서, [별첨 2] 기존 기술 목록, [별첨 3] 비용 분담 계획) 및 부칙은 본 계약의 불가분적인 일부를 구성하며 본 계약과 동일한 효력을 가진다. 본 계약의 본문과 별첨 또는 부칙의 내용이 상충되는 경우, [별첨]의 내용이 본문에 우선하며, [부칙]의 내용이 [별첨]과 본문 모두에 최우선하여 적용된다.

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 양 당사자는 본 계약서 2 부를 작성하여 각각 서명 또는 기명날인 후 각 1 부씩 보관한다.

2025 년 11 월 06 일

"갑" (발주자 / 투자자) 상호: 주식회사 퓨처테크 (FutureTech Inc.) 주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터) 대표이사: 김영민 (인)

"을" (개발사 / 기술보유자) 상호: 주식회사 알고리즘랩스 (Algorithm Labs Inc.) 주소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 (삼평동, 에이치스퀘어) 대표이사: 박지수 (인)

[부칙]

제 1 조 (계약의 효력) 본 계약("별첨" 및 "부칙" 포함)은 2025 년 11 월 06 일부터 효력이 발생한다.

제 2 조 (데이터 처리 및 국외 이전에 대한 포괄적 동의)

- "기본 계약" 제 9 조 제 4 항과 관련하여, "갑"은 "을"이 "본 프로젝트" 수행, "서비스" 제공, 성능 개선, 24 시간 고객 지원, 데이터 백업 및 재해 복구, 그리고 제 9 조 제 3 항에 명시된 "을"의 AI 모델 학습 및 고도화의 목적으로 "갑"의 데이터(개인정보, "갑"의 기밀 정보, "갑"이 제 3 자로부터 제공받은 데이터 일체)를 대한민국 이외의 국가(예: 미국, 아일랜드, 싱가포르, 일본 등)에 위치한 "을"의 계열사 또는 클라우드 서비스 제공자(예: Amazon Web Services, Google Cloud Platform 등)의 서버 및 데이터 센터로 이전하고 저장, 처리, 분석하는 것에 포괄적으로 동의한다.
- "갑"은 이러한 국외 이전 및 처리가 "본 프로젝트"의 수행 및 "을"의 기술 경쟁력 확보에 필수적임을 이해하며, 이전에 필요한 구체적인 정보(이전되는 국가, 항목, 보유 기간, 이전받는 자)는 "을"의 내부 정책에 따라 "을"이 단독으로 결정하며 "갑"에게 별도로 고지할 의무를 부담하지 않음에 동의한다.
- "갑"은 본 부칙 제 2 조의 국외 이전 및 처리에 동의하지 않을 경우, "본 계약" 체결이 불가능함을 확인한다.

제 3 조 (별첨의 우선 순위) "기본 계약" 제 17 조 제 10 항에도 불구하고, 본 [부칙]의 내용은 "기본 계약"의 본문, [별첨]을 포함한 모든 조항에 최우선하여 적용되며, 본 [부칙]의 내용과 상충되는 본문 또는 별첨의 조항은 그 범위 내에서 효력을 상실한다.